Güncel Fıkhi Problemler

Çalışma Dosyası

03. Hafta • Mezhep taklidi, telfik, tarihsel bağlam ve sünnetin bağlayıcılığı

İçindekiler

Haftanın Özeti 1
- Mezhep, Taklit ve Ehliyet 1
- Nas ile Mezhep Görüşünü Birlikte Anlamak 2
- Kolaylık ve Telfikin Sınırı 2
- Tarihsel Bağlam ve Uygulama Şartları 2
- Sünnetin Bağlayıcılığı ve İlmî Tutum 3

Çalışma Paketi 3
- Kavramlar ve Uygulama Ölçütleri 3
- Haftanın Örnekleri 4
- Metin ve Konu Eşleştirmesi 5
- Hızlı Tekrar 5
- Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler 6
- Terim ve Eser Dizini - Hızlı Başvuru 6
- Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar 6
- 20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test 7
- Cevap Anahtarı 11

Haftanın Özeti

Bu haftanın konusu, mezhep birikiminden yararlanırken hükmün dayanağını ve uygulama şartlarını korumaktır. Taklit, telfik, tarihsel bağlam ve sünnetin bağlayıcılığı bu ölçüyle ele alınır. Temel ayrım, yetkin bir görüşe ihtiyaç sebebiyle başvurmak ile farklı görüşlerden yalnız kolay sonuçları toplayıp şartları bırakmak arasındadır.

Mezhep, Taklit ve Ehliyet

Taklit, içtihat yeterliği bulunmayan kişinin yetkin müçtehidin görüşüne uymasıdır. Bilmeyen kişinin bilgi sahibine başvurması, mezhebin günlük dinî hayattaki işlevini açıklar. Dört mezhebin yaygınlaşması; görüşlerin kayda alınması, delilleriyle işlenmesi ve sonraki kuşaklarca değerlendirilmesiyle ilgilidir. Bu durum, tarihte yalnız dört yetkin âlim bulunduğu anlamına gelmez. **Müftâ bih**, fetvada ve amelde esas alınan görüştür; mezhep içinde tercih ve değerlendirme faaliyetinin bulunması, bütün görüşlerin düşünülmeden tekrar edilmediğini gösterir.

Başka mezhepten yararlanırken görüşün kaynağı ve şartları öğrenilir. Tavafta temas meselesi ve süt hısımlığı olayı, ihtiyaç hâlinde diğer yetkin içtihada başvurmanın örnekleridir. Akademik unvan tek başına her meselede uzmanlık sağlamaz; ilgili alanın ehliyeti aranır. Bir görüşle amel etmek için özel geçiş töreni veya dille söylenen bir formül gerekmez.

Nas ile Mezhep Görüşünü Birlikte Anlamak

Kerhî'nin ilkeleri, mezhep görüşü ile ayet veya haber arasında görünür aykırılık bulunduğunda nesih, tercih ve tevil yollarını araştırır. Buradaki savunma, mezhep imamının sözü için ayeti gelişigüzel devre dışı bırakmak değildir; delillerin nasıl ilişkilendirildiğini incelemektir. **Nesih**, önceki şer'î hükmün sonraki delille kaldırılması; **tercih**, gerekçeli üstünlük belirleme; **tevil**, lafzı delile dayanarak anlamlandırmadır.

Kıbleyi bilmeyen kişinin araştırıp baskın kanaatine göre namaz kılması bu ayrımı somutlaştırır. Namazdan sonra yanıldığını öğrenmesi, gerekli araştırmayı yapmışsa namazını tekrarlamasını gerektirmez. Namaz içinde doğru yönü öğrenirse oraya döner. Araştırmadan rastgele yönelmek aynı hükümde değildir. Burada kıble emri kaldırılmamış, kişinin bilgi ve imkânı dikkate alınmıştır.

Kolaylık ve Telfikin Sınırı

Kolaylaştırma, mevcut yetkin görüşlerden şartlarına uygun yararlanmayı kapsar; farz namaz sayısını veya Ramazan'ın zamanını keyfî biçimde değiştirme yetkisi vermez. **Cem**, bazı farz namazları ortak zaman diliminde kılmaktır; beş namazı üç namaza indirmek değildir.

Telfik, bir meselede farklı mezheplerden unsurları birleştirmektir. Haftada eleştirilen biçim, tek işlemi hiçbir başvurulan görüşün geçerli saymadığı bir bileşime dönüştürmektir. Kanama ve temasın birleştirildiği abdest örneğinde kanın akma durumu, temasın niteliği ve mezheplerin geçerlilik şartları korunmalıdır. Nikâhta mehir miktarının belirtilmemesi, mehir hakkının bütünüyle yokluğu demek değildir; **mehr-i misil** emsal mehirdir. Telfik hakkındaki bütün görüşler mutlak yasakta birleşmiş değildir; ihtiyaç, keyfîlikten kaçınma ve kanuna karşı hileye dönüştürmeme gibi kayıtlar ayrıca tartışılır.

Süt hısımlığında Hanefî ve Mâlikîlerde, gerekli yaş ve diğer şartlar içinde az veya çok süt etkili olabilir. Şâfiî ve Hanbelîlerde beş ayrı emme şartı aranır. Bu farklılık, her aile olayının eksik bilgiyle aynı biçimde çözülebileceği anlamına gelmez.

Tarihsel Bağlam ve Uygulama Şartları

Esbâb-ı nüzûl, ayetin; **esbâb-ı vürûd**, hadisin geliş bağlamıyla ilgilidir. Bağlam araştırmak ile açık hükmü yalnız kişisel tercihle kaldırmak farklıdır. Peygamber'in eşleriyle onun ardından evlenme yasağı, özel muhatap ve duruma ilişkin hükme örnektir. Vasiyet ve sonraki miras hükümleri arasındaki ilişki de nesih tartışması içinde ele alınır; vasiyetin her türünün bütünüyle kalktığı sonucu çıkarılmaz.

Hırsızlık cezası, çok eşlilik, miras ve şahitlik, bu haftada eleştirilen tarihselci teklifin örnekleridir; bütün tarihselci yaklaşımlar tek görüşmüş gibi sunulmaz. Nisâ 4/11'deki çocuklar arası paylaşım, bütün miras durumlarının tek oranla açıklanması değildir. Bakara 2/282'nin konusu da vadeli borcun yazılması ve tanıklıkla güvenceye alınmasıdır.

Müellefe-i kulûb, kalpleri kazanılacak kimseleri ifade eder. Hz. Ömer'in belirli kişilere ödeme yapılmamasını savunması, burada ayeti neshetmek yerine uygulama şartını değerlendirmek şeklinde açıklanır. Olayın belge ve arazi ayrıntıları farklı nakillerde değişir; sonraki fıkhî yorumlar da tek

değildir. **“Mevrid-i nassta içtihada mesağ yoktur”** ilkesi, belirleyici hükme keyfî biçimde zıt hüküm koymamayı anlatır; nassın anlamını ve kapsamını araştırmayı bütünüyle yasaklamaz.

Sünnetin Bağlayıcılığı ve İlmî Tutum

Hz. Peygamber’in dinî hüküm bildirmesi, idare ve askerlik kararı, teknik tecrübe veya aracılık yapması aynı sıfat değildir. Bir davranışın sevap olmasıyla aynı biçimin herkese farz olması da ayrılır. Sahih hadis yalnız güvenilir râvi demek değildir; muttasıl isnad, adalet, zabt, şâzlık ve illet bulunmaması birlikte değerlendirilir. Sıhhat ile hükme delâlet ayrı araştırmalardır.

Deve ürünleriyle ilgili tarihî tedavi olayı zorunlu ibadet emri olarak genellenmez. Hurma tozlaştırma rivayeti teknik tecrübeyi; Hubâb b. Münzir’in Bedir’deki önerisi istişareyi; Berîre’nin sorusu emir ile aracılığın ayrılmasını örneklendirir. Berîre olayında açık cevap, aracılık yapıldığıdır.

Azîmet genel şartlardaki aslî hüküm, **ruhsat** belirli mazeret sebebiyle tanınan kolaylıktır. Ciddi hastalıkta ruhsatı kullanmak dinden çıkmak değildir. Sağlığa ağır zarar veren oruçta ısrar daha takvalı davranış diye genellenemez. İlmî tutum, geleneğin iyi yönünü örnek almayı, yanlışından ibret çıkarmayı ve bugünkü sorumluluğu üstlenmeyi gerektirir; başka toplumların geçmiş kusurları bugünkü iddianın kanıtı olmaz.

Çalışma Paketi

Kavramlar ve Uygulama Ölçütleri

Kavram	Anlamı	Bu haftada dikkat edilecek nokta
Taklit — تَقْلِيدٌ	Yetkin müçtehidin görüşüne uyma	Görüşün şartları güvenilir biçimde öğrenilir.
Müçtehit — مُجْتَهِدٌ	Kaynaklardan hüküm çıkarma yeterliği bulunan kişi	Her unvan her alanda aynı uzmanlık değildir.
Mukallit — مُقَلِّدٌ	İçtihat yeterliği olmadan yetkin görüşü izleyen	Kaynaksız kişisel tercihiyle aynı kavram değildir.
Müftâ bih — مُفْتًى بِهِ	Fetvada ve amelde esas alınan görüş	Mezhep içi değerlendirme ve tercihle ilişkilidir.
Telfik — تَلْفِيقٌ	Aynı meselede farklı görüşlerden birleşik uygulama kurma	Ayrı meselelerde diğer mezhepten yararlanmayla aynılaştırılmaz.
Nesih — نَسْخٌ	Önceki şer‘î hükmün sonraki delille kaldırılması	Her uygulamama veya şart kaybı nesih değildir.

Kavram	Anlamı	Bu haftada dikkat edilecek nokta
Tevil — تَأْوِيلٌ	Lafzı delile dayalı anlamlandırma	Keyfî anlam yükleme yolu değildir.
Tercih — تَرْجِيحٌ	Deliller veya görüşler arasında gerekçeli üstünlük	Sonucun kişiye kolay gelmesi tek ölçüt olmaz.
Azîmet — عَزِيمَةٌ	Genel şartlarda geçerli aslî hüküm	Ruhsatın meşruluğunu ortadan kaldırmaz.
Ruhsat — رُخْصَةٌ	Mazeret nedeniyle tanınan kolaylık	Şartları oluştuğunda dinî düzenin içindedir.

Haftanın Örnekleri

Örnek	Öğrettiği ayrım	Genelleme sınırı
Tavafta temas	İhtiyaç hâlinde diğer yetkin görüşe başvurma	Temasın ve abdestin bütün şartları öğrenilir.
Süt hısımlığı	Mezheplerin emme sayısında farklı içtihadı	Yaş, ayrı emme ve olayın ispatı ihmal edilmez.
Kıbleyi araştırma	Yükümlülükte bilgi ve imkânın dikkate alınması	Araştırmadan rastgele yönelme aynı hüküm değildir.
Kanama ve temas	Tek işlemin şartlarını parçalama sorunu	Her kan ve her temas için aynı sonuç söylenmez.
Nikâh ve mehir	Miktarın belirtilmemesi ile hakkın doğmaması ayrımı	Mehr-i misil yükümlülüğü gözden kaçırılmaz.
Müellefe-i kulûb	Şartın varlığı ile belirli ödemenin ilişkisi	Uygulama yorumu bütün mezheplere mal edilmez.
Hurma tozlaştırma	Teknik tecrübe ile dinî hüküm bildirimi	Dünya işleri sözü bütün hükümleri geçersiz kılmaz.
Berîre	Bağlayıcı emir ile aracılık ayrımı	Tarihî seçme hakkı bütün boşanmalara genellenmez.

Metin ve Konu Eşleştirmesi

Kaynak	Bu haftadaki kullanımı
Nahl 16/43	Bilmeyenin bilgi sahibine başvurması
Bakara 2/144	Kıbleye yönelme ve araştırma örneği
Mâide 5/90	Açık yasağı keyfî biçimde kaldıramama
Müslim 1452a	Beş ayrı emme görüşünün delillerinden biri
Buhârî 39 ve 69	Kolaylık, ölçülülük ve nefret ettirmeme
Ahzâb 33/53	Peygamber ailesine ilişkin özel hüküm
Bakara 2/180	Vasiyet emri ve nesih tartışması
Mâide 5/38; Nisâ 4/3 ve 11; Bakara 2/282	Tarihselci teklif etrafında tartışılan hukukî örnekler
Tevbe 9/60	Zekât grupları ve müellefe-i kulûb
Buhârî 233	Belirli olayda tedavi yönlendirmesi ve bağlayıcılık tartışması
Müslim 2363	Hurma tozlaştırma ve teknik tecrübe
Buhârî 5283	Berîre'nin emir mi aracılık mı sorusu

Hızlı Tekrar

• Yetkin görüş, hem sonucu hem geçerlilik şartlarıyla öğrenilir.

• Dört mezhebin yaygınlığı, yalnız dört âlimin içtihat ehli olduğu anlamına gelmez.

• Görünürdeki delil çatışması, bağlam ve delillerin ilişkisi araştırılarak değerlendirilir.

• Kolaylık ilkesi, ibadetlerin sayısını ve zamanını kişisel istekle değiştirme yetkisi vermez.

• Bir ayetin belirli olayda uygulanma şartının bulunmaması, kendiliğinden ayetin neshedilmesi değildir.

• Cem uygulamasında beş farz namaz korunur; ortak zaman dilimi ile namaz sayısı farklıdır.

• Sahihlik, hükme delâlet ve bağlayıcılık derecesi ayrı inceleme konularıdır.

• Hurma tozlaştırma örneği teknik tecrübeyle; Berîre örneği aracılıkla ilgilidir.

• Bir toplumun geçmişteki hatası, bugünkü iddianın doğruluğunu kanıtlamaz.

• Başvuru kaynağı ve uzmanlık, sosyal medyada da kontrol edilir.

Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler

• **Kerhî — el-Usûl ve Nesefî'nin açıklamaları:** İlkenin tek cümlesi yerine dayanaklar ve örnekler birlikte okunur.

• **Molla Hüsrev — Gurer:** Mezhep içi değerlendirmeyi örnekleyen eser olarak anılır. Kesin mesele sayısı doğrulanmış veri yapılmaz.

• **Buhârî ve Müslim:** Rivayetin bulunmasıyla yetinilmez; bağlamı ve hükme delâleti araştırılır.

• **Güvenilir fıkıh kaynakları ve yetkin kişiler:** Diğer mezheple amel öncesinde geçerlilik şartları öğrenilir.

• **İlmî içerik takibi:** Alan uzmanlığı, atıf ve gerekçe dikkate alınır; yalnız unvan veya polemik yeterli sayılmaz.

• **Tarih araştırması:** Geçmişten örnek ve ibret alınır; bugünkü sorumluluk başka toplumların geçmişiyle örtülmez.

Terim ve Eser Dizini - Hızlı Başvuru

Azîmet ve ruhsat — Aslî hüküm ile mazerete bağlı kolaylık. Sünnetin Bağlayıcılığı ve İlmî Tutum • s. 3

Esbâb-ı nüzûl ve vürûd — Ayet ve hadisin geliş bağlamları. Tarihsel Bağlam ve Uygulama Şartları • s. 2

Kerhî ve el-Usûl — Mezhep görüşüyle nas ilişkisini açıklayan ilkeler. Nas ile Mezhep Görüşünü Birlikte Anlamak • s. 2

Mehr-i misil — Emsal mehir; mehir hakkının korunması. Kolaylık ve Telfikin Sınırı • s. 2

Müellefe-i kulûb — Kalpleri kazanılacak kişiler. Tarihsel Bağlam ve Uygulama Şartları • s. 2

Müftâ bih — Fetvada esas alınan görüş. Mezhep, Taklit ve Ehliyet • s. 1

Sahihlik ve delâlet — Rivayetin sağlamlığı ile hükme işaretinin ayrımı. Sünnetin Bağlayıcılığı ve İlmî Tutum • s. 3

Taklit — Yetkin müçtehidin görüşüne uyma. Mezhep, Taklit ve Ehliyet • s. 1

Telfik — Tek meselede görüşleri birleştirme tartışması. Kolaylık ve Telfikin Sınırı • s. 2

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar

• **Temel anlatım:** Güncel Fıkhi Problemler, 03 numaralı ham transkript. Tam öğretici anlatım ve tam kaynak kartları aynı haftanın İlaveli Ders dosyasındadır.

• Suat Yıldırım Meali, sağlanan nüsha. İlgili ayetler: 16/43-43, 2/144-144, 5/90-90, 33/53-53, 2/180-180, 5/38-38, 4/3-3, 4/11-11, 2/282-282, 9/60-60. Kartlarda PDF sayfaları belirtilmiştir; meal ile açıklama ayrılmıştır.

• **Diyanet — İlmihal, I:** Telfik ve mezhepler, s. 46–47; temizlik ve cem açıklamaları. Kaynağı aç

• **Eyyüp Said Kaya — Telfik:** TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

• **Din İşleri Yüksek Kurulu — Fetvalar:** Kıble araştırması, s. 151. Kaynağı aç

- **Din İşleri Yüksek Kurulu — Anne sütünün başka bebeklere verilmesinde dikkat edilecek hususlar:** Kaynağı aç
- **Mehmet Nuri Güler — İstihsan Teorisinin Yeniden İnşası:** İslâmî İlimlerde Metodoloji/Usûl Problemi II, s. 238, olayın nakil farkları. Kaynağı aç
- **TDV — Sahih:** Hadisin sıhhat şartları, c. 35, s. 523. Kaynağı aç
- **M. Yaşar Kandemir — Hubâb b. Münzir:** TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç
- **Buhârî ve Müslim:** Tam rivayet yerleri aynı haftanın İlaveli Ders kartlarında. Kaynağı aç ; Kaynağı aç ; Kaynağı açbukhari:233 ; Kaynağı aç ; Kaynağı aç ; Kaynağı aç
- **Din İşleri Yüksek Kurulu — Hastalık ve oruç:** Ruhsat açıklaması. Kaynağı aç ; Kaynağı aç

20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test

Cevaplar yalnız belgenin sonundaki anahtardadır. Aynı soruların etkileşimli sürümünde cevapları tek tek açıp kapatabilirsiniz.

1. İçtihat yeterliği bulunmayan kişinin yetkin bir müçtehidin görüşüne uyması hangi kavramla ifade edilir?

A) Tercih

B) Taklit

C) İstişare

D) Nesih

2. Dört mezhebin yaygın başvuru yolları hâline gelmesinde hangi süreç belirleyicidir?

A) Görüşlerin kaydedilip delilleriyle işlenmesi ve değerlendirilmesi

B) Mezhep içindeki değerlendirmelerin zamanla bırakılması

C) Bütün fıkhî ihtilafların tek görüşte birleşmesi

D) Farklı görüşlerin yalnız sözlü biçimde aktarılması

3. Müftâ bih terimi neyi ifade eder?

A) Fetvada ve amelde esas alınan görüşü

B) Yalnız mezhep kurucusunun son sözünü

C) Her mükellefin şahsî tercihini

D) Bir konuda nakledilmiş bütün görüşleri

4. Başka mezhebin belirli bir görüşüyle amel etmeden önce yapılması gereken nedir?

A) Dille özel bir mezhep değiştirme formülü söylemek

B) Yalnız sonucunun daha kolay olup olmadığını belirlemek

C) Görüşün yaygınlığını tek geçerlilik ölçütü saymak

D) Görüşün dayanağını ve geçerlilik şartlarını güvenilir biçimde öğrenmek

5. Kerhî'nin el-Usûl'ünde mezhep görüşü ile nas arasında görünür aykırılık hangi yollarla araştırılır?

A) Nesih, tercih ve tevil.

B) Yalnız lafzın sözlük anlamını belirleyip diğer delilleri dışlama.

C) Bütün rivayetleri sıhhat araştırması olmadan eşit sayma.

D) Mezhep görüşüyle ilk bakışta uyuşmayan her nassı reddetme.

6. Kıbleyi gerekli şekilde araştırıp kanaatine göre namaz kılan kişi, namaz bittikten sonra yanıldığını öğrenirse Hanefî açıklamada sonuç nedir?

A) Bir sonraki namazı yanlış olduğunu öğrendiği yöne kılar.

B) Namazı yeniden kılması gerekmez.

C) Namazı yalnız bir kısmını tekrarlayarak tamamlar.

D) Araştırma yapması hükmü etkilemez, namazı mutlaka tekrarlar.

7. Telfikte tek işlemin farklı mezhep görüşlerinden birleştirilmesine yönelik temel eleştiri hangisidir?

A) İhtiyaç hâlinde diğer mezhebin bütün şartlarıyla uygulanması

B) Farklı meselelerde yetkin görüşlere başvurulması

C) Tek işlemin hiçbir başvurulan görüşün geçerli saymadığı bileşime dönüştürülmesi

D) Mezhep görüşünün yazılı kaynaktan öğrenilmesi

8. Mehir miktarının nikâh sırasında belirtilmemesi hakkında hangi ifade doğrudur?

A) Velîme yemeğini mehir yerine geçirir.

B) Bütün mezheplerde mehir hakkını tamamen kaldırır.

C) Şahit bulunmasını gereksiz hâle getirir.

D) Mehir hakkının hiç doğmadığı anlamına gelmez; mehr-i misil gerekebilir.

9. Şâfiî ve Hanbelî açıklamada süt hısımlığında aranan emme sayısı şartı hangisidir?

A) Kesintisiz tek öğünde on yudum içme

B) Emmenin sayısından yalnız annenin haberdar olması

C) Tek emmenin her koşulda yeterli olması

D) En az beş ayrı emme

10. Namazların cem‘i ile ilgili doğru ifade hangisidir?

A) Bazı farz namazların ortak zaman diliminde kılınmasıdır.

B) Bütün namazları günün istenen saatine taşımaktır.

C) Beş farz namazın sayısını üç farz namaza indirir.

D) Yalnız kılınmamış namazların daha sonra kazasıdır.

11. Esbâb-ı nüzûl ve esbâb-ı vürûd sırasıyla neyi araştırır?

A) Müçtehidin ve mukallidin mezhebini

B) Mehir miktarını ve nikâhın ilanını

C) Ayetin ve hadisin geliş bağlamını

D) Hadisin ve ayetin geliş bağlamını

12. Hz. Peygamber’in vefatından sonra eşleriyle evlenilmemesi hükmü, muhatap kapsamı bakımından hangi tür hükme örnektir?

A) Bütün vasiyetleri ortadan kaldıran hükme

B) Şartları kişinin tercihine bırakılmış hükme

C) Özel muhatap ve duruma ilişkin hükme

D) Her evlilikte yalnız örfe bağlı hükme

13. Müellefe-i kulûb ifadesi kimler için kullanılır?

A) Zekâtı toplamakla görevlendirilen bütün memurlar

B) Yolculukta malına ulaşamayan kimseler

C) Borcu bulunan bütün mirasçılar

D) Kalpleri kazanılmak istenen kimseler

14. Hz. Ömer’in müellefe-i kulûbdan bazı kişilere ödeme yapılmasına karşı çıkışı hangi ayrım bakımından açıklanır?

A) Zekâtın yalnız akrabalara verilmesi ile bütün topluma verilmesi ayrımı.

B) Hükmün uygulanma şartının oluşmaması ile ayetin hükmünün kaldırılması ayrımı.

C) Her devlet kararının vahiy sayılması ile her içtihadın nesih sayılması ayrımı.

D) Zekâtın farz olması ile bütünüyle isteğe bağlı yardım sayılması ayrımı.

15. “Mevrid-i nassta içtihada mesağ yoktur” ilkesi neyi ifade eder?

A) İçtihadın yalnız mezhep kurucularına ait olması

B) Her ayetin anlamını araştırmanın yasak olması

C) Nasla ilgili bütün yorumların aynı sonuca ulaşması

D) Belirleyici hükme sırf kişisel istekle zıt hüküm koyamama

16. Sahih hadis değerlendirmesinde hangi ölçütler birlikte dikkate alınır?

A) Râvinin unvanı ve sonraki okuyucunun kanaati

B) Yalnız rivayetin yaygınlığı ve metnin kısalığı

C) Muttasıl isnad, adalet, zabt, şâzlık ve illet bulunmaması

D) Yalnız bir hadis kitabında bulunması

17. Hurma tozlaştırma örneğinde teknik tecrübe ile dinî hüküm bildirimi arasındaki temel ayrım hangisidir?

A) Dinî hüküm bildirimi ile kişisel teknik tahmin arasında hiçbir ayrım bulunmaz.

B) Teknik tecrübeye ilişkin değerlendirme ile bağlayıcı dinî hüküm bildirimi aynı nitelikte değildir.

C) Bir uygulamanın yararlı olması, onun vahiy olarak bildirildiğini tek başına kanıtlar.

D) Bütün teknik faaliyetler, sonuçları incelenmeden dinî hüküm sayılır.

18. Hz. Peygamber’in aracılık ve tavsiye niteliğindeki sözü, bağlayıcı emirden hangi bakımdan ayrılır?

A) Muhatabın tercihine alan bırakır.

B) Yalnız yazılı olduğunda bağlayıcı hâle gelir.

C) Her durumda yeni bir farz oluşturur.

D) Muhatabın bütün hukukî yetkilerini kaldırır.

19. Fıkıhta ruhsat kavramı neyi ifade eder?

A) Yalnız daha zor davranışın geçerli sayılması

B) Belirli mazeret sebebiyle tanınan kolaylık

C) Mazeret olmadan bütün hükümleri değiştirme yetkisi

D) Önceki şer‘î hükmün sonraki delille kaldırılması

20. Geçmiş toplumlarla ilgili karşılaştırmalarda benimsenen ilmî tutum hangisidir?

A) Geçmişteki başarıları bugünkü araştırma ihtiyacının yerine koymak

B) Kendi geleneğinin bütün geçmiş uygulamalarını aynı derecede savunmak

C) İyi örneklerden yararlanıp yanlışlardan ibret almak ve bugünkü sorumluluğu üstlenmek

D) Başka toplumun geçmiş kusurunu bugünkü her iddiaya yeterli kanıt saymak

Cevap Anahtarı

1–B 2–A 3–A 4–D 5–A

6–B 7–C 8–D 9–D 10–A

11–C 12–C 13–D 14–B 15–D

16–C 17–B 18–A 19–B 20–C